

■ 주요 지적사항 요약

다

계약관리 분야 (11건)

11

소액 용역 계약업무 절차 미준수

경고 - ㉠처 ㉡부 KBS

【관계규정 및 판단기준】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제49조 및 제50조에 따르면 계약담당자는 계약상대자를 결정한 때에는 지체 없이 표준계약서에 의하여 계약을 체결하여야 하고 계약서의 작성을 생략하는 경우* 계약상대자로부터 청구서·협정서 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아야 함
 - * 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우 등
- 公社 「계약업무관리지침」 제3조의2에 따르면 5백만 원 미만의 용역계약은 시행부서에서 할 수 있으며, 「용역계약일반조건」 제4조에 따르면 계약문서는 계약서, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성됨
- 「용역계약일반조건」 제21조 및 제28조에 따라 용역담당부서는 준공검사요청서 접수 후 준공검사를 시행하고, 관련 서류 등을 검토한 후 검사에 합격한 경우에는 대가를 지급하여야 함

< '㉠㉡ 용역' 시행('23.1월) >

구분	계약자	계약기간	계약금액	주요 과업내용
용역	ZQE	계약일로부터 14일 이내	4.5백만원 (VAT 포함)	· '21년 산출내역서 및 과업지시서 검토 · 세부 IT 기기 분석 및 원가 도출

【현황 및 문제점】

- ① (계약절차 미시행) 부서 내에서 용역을 시행하면서 계약상대자와의 계약절차 미시행
 - ⇒ 계약 시행공문(계약서, 과업내용서, 산출내역서 등 계약서류) 부재
- ② (준공검사 미시행) 용역 준공검사를 미시행하고 용역완료보고 없이 대가지급
 - ⇒ 대가지급 전표 처리 시 증빙자료: 계약 시행공문, 완료보고서(계약상대자 제출)

【조치할 사항】

- ▶ 계약체결, 준공검사 등 계약업무 절차를 미준수한 담당자에게 엄중한 경고 (경고)